

FRANQUICIAS

Sumario

1. *¿Qué son?*
2. *Tipos*
3. *Ventajas e inconvenientes*
4. *El contrato*
5. *Haz una franquicia de tu empresa*
6. *El paquete de franquicia*
7. *Por dónde empezar*

1. ¿Qué son?

La franquicia es un sistema de colaboración contractual entre dos empresas, jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de las partes (llamada franquiciadora) cede a la otra (franquiciada), a cambio de unas determinadas contraprestaciones económicas, el derecho a utilizar su marca y a comercializar una serie de servicios objeto de la actividad del negocio.

El contrato comprende la cesión de marca, la transmisión del know-how (todos los conocimientos necesarios para gestionar la empresa), un asesoramiento continuado y unas contraprestaciones económicas a cambio de todo esto.

El contrato lo firman la empresa franquiciadora, que cede la marca y el know-how, y el franquiciado/a, que monta la nueva empresa. Se trata de un contrato horizontal, los beneficios son tanto para una parte como para la otra, y ambas tienen por tanto obligaciones que cumplir.

La empresa franquiciadora debe tener por escrito todos los pasos que hay que dar para montar el negocio, las recomendaciones para llevarlo a cabo y la filosofía y las formas de gestionarlos. Ha de planificarlo todo y asegurar que el negocio sea rentable. Pero sobre todo ha de asesorar a su nuevo franquiciado/da, tanto al principio como durante el desarrollo del negocio. El franquiciado/da le dará dinero a cambio de todo esto y un porcentaje de los beneficios del nuevo negocio (royalties). Pero su mayor obligación es la de aplicar todas las normas puestas por la empresa franquiciadora.

2. Tipos

Hay varios tipos de franquicias, que se pueden clasificar según sus funciones principales.

- ✓ Las franquicias de distribución, en las que el franquiciado/da hace de distribuidor/ra minorista de una serie de productos de una marca, como pasa con las tiendas de Prenatal, Amichi, etc.
- ✓ La franquicia de producción, en la que la empresa franquiciadora es la dueña de la marca y los productos y el franquiciado/a tiene un contrato para venderlos, como se hace en los Levis Center, Lizarran, etc.
- ✓ Las franquicias de servicios, las más utilizadas, en las que la empresa franquiciadora cede el derecho a utilizar una fórmula de servicio, con un nombre ya acreditado, como ocurre con Bocatta o Pans & Company, New Park, etc.
- ✓ El córner de franquicia es una idea reciente, que consiste en reservar un lugar físico dentro del negocio para colocar un producto o servicio franquiciado, como sería el caso de Paellador o Crujicoques en muchos bares de comidas.

Todos estos tipos de franquicias están regulados como tal y no hay que confundirlos con otras formas de colaboración empresarial, como podrían ser los grandes almacenes, los hipermercados, las agrupaciones de mayoristas o detallistas, las sucursales, los centros comerciales o las centrales de compra.

El nuevo Real Decreto 201/2010 que regula el contrato de franquicia, distingue las siguientes relaciones jurídicas, indicando que no tendrán consideración de franquicia:

- ✓ La concesión de una licencia de fabricación.
- ✓ El contrato de licencia de marca.
- ✓ El contrato de transferencia de tecnología.
- ✓ La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.

3. Ventajas e inconvenientes

La franquicia es una de las diferentes estrategias a seguir a la hora de crear una empresa, el recorrido para el franquiciado/da es parecido al de la persona emprendedora, pero tiene sus diferencias. Veamos las ventajas e inconvenientes de abrir una franquicia, frente a crear tu propia empresa.

Ventajas

- ✓ El negocio está probado y cuenta con experiencia.
- ✓ Con la franquicia se adquiere la clave del éxito de un negocio.
- ✓ Se cuenta en todo momento con asistencia técnica y un seguimiento del funcionamiento del negocio. Y se recibe una formación inicial.
- ✓ La uniformidad dentro de la línea de franquicias nos concede seguridad. Una misma imagen en la oferta de productos o servicios garantiza la tranquilidad del consumidor.
- ✓ Proporciona un notable crecimiento con gran economía de medios, debido al mínimo coste de expansión.
- ✓ Refuerza la identidad producto/marca. Adquiriendo una franquicia seremos conocidos y reconocidos.
- ✓ Proporciona una información fidedigna de las necesidades del mercado.
- ✓ Se consigue un mayor control de la secuencia compra/producción/ventas. Y unas condiciones de compra más favorables.
- ✓ Facilidad para conseguir recursos financieros, al proponer como empresa una idea que ya ha funcionado.
- ✓ Se cuenta con una amplia campaña de publicidad, al ser de toda la cadena.

- ✓ La franquicia tiene un porcentaje menor de fracaso que el resto de empresas en los primeros años.
- ✓ Se da un sensible ahorro de tiempo en el desarrollo de un negocio (entre dos y seis meses), puesto que se parte de un sistema muy estandarizado. Con la franquicia se salta lo más difícil de los negocios que es empezar.

Inconvenientes

- ✓ Se comienza con costes adicionales, que no se dan en la apertura de un negocio propio, los derechos y los royalties.
- ✓ Hay que invertir en la creación de todos los aspectos del *package* de franquicia: imagen, precio, producto, etc.
- ✓ Elevado coste de puesta en marcha, al tener que preparar el establecimiento o tienda piloto.
- ✓ Hay que cumplir con unas previsiones iniciales de rentabilidad.
- ✓ El bajo rendimiento de otros puntos de venta de la red de franquicias puede afectar a nuestro negocio.
- ✓ Pueden establecerse algunas limitaciones por parte de la franquiciadora para la venta o traspaso del negocio.
- ✓ El sistema de franquicias coarta en gran medida la capacidad del franquiciado/da de tomar decisiones sobre su propio negocio, cualquier innovación o particularidad que quiera incluir en el negocio está desechada de antemano.
- ✓ El éxito del franquiciado/da va ligado al de la empresa franquiciadora, todo el trabajo será en beneficio de la marca global, no de cada empresario/a.

La dualidad a la hora de elegir entre empresa de nueva creación y franquicia es la de seguridad frente a independencia. Si montas una franquicia, todo está ya escrito, has de seguir una serie de normas, de recomendaciones y has de gestionar el negocio de una manera ya establecida. Con tu propia empresa, tú eres el que decide sobre todo lo que ocurra, desde inversiones y planificación estratégica, hasta la decoración del local.

El sistema de franquicia puede ser de mucha utilidad para las personas que inician un negocio por primera vez sin contar con experiencia.

Ahora bien, si montas una franquicia tienes un porcentaje bastante más alto de éxito que si montas tu propia empresa partiendo de tus propias ideas.

Este es el dilema último que ha de resolverse.

4. El contrato

El contrato de franquicia no es solamente un acuerdo de cesión de la marca, sino que incluye muchos más puntos que deben ser cumplidos por ambas partes. El contrato de franquicia se compone de varios contratos que perfilan los diferentes elementos que componen esta asociación de intereses, que son el contrato de licencia de marca, el contrato de licencia de know-how, el contrato de abastecimiento, el contrato de concesión dentro de una zona exclusiva y el contrato de prestaciones. No hay un contrato tipo, cada relación de franquicia crea sus propios acuerdos.

El contrato de franquicia es de mutuo acuerdo y beneficia a ambas partes por igual, pero se recomienda que no se deje nada al arbitrio, que quede todo escrito en el contrato muy explícitamente. Este ha de ser largo, completo, específico, detallado, definitorio, claro e insistente.

Pese a que no hay modelos de contrato, este se suele componer de:

1. El preámbulo y el objeto del contrato: el objeto del acuerdo de franquicia, es la transmisión, que la empresa franquiciadora hace al franquiciado/da, de una unidad patrimonial organizada, con sus elementos materiales e inmateriales. En el preámbulo se especifica la independencia de las partes; el franquiciado/da y la empresa franquiciadora son empresas jurídicamente independientes.
2. Uso de la marca, enseña y exclusividad territorial: esta parte regula las medidas de protección de la marca, del uso del logotipo y el área geográfica sobre la que tienen exclusividad tanto la empresa franquiciadora como el franquiciado/da. Se trata del cese de la propiedad intelectual de la empresa franquiciadora. El nuevo Real Decreto 201/2010¹ habla de una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.
3. Transmisión del *Know-how*: parte esencial del contrato de franquicia. Este saber hacer deberá ser sustancial y singular, y con una serie de conocimientos técnicos y prácticos no patentados, derivados de la experiencia de la empresa franquiciadora y verificados por este. Estos conocimientos no deben ser generalmente conocidos o fácilmente accesibles.
4. Una parte en la que se especifican las obligaciones de ambas partes: tanto previas como posteriores a la apertura. Así, la empresa franquiciadora tiene la obligación de ofrecer al franquiciado/da la formación adecuada, el plan financiero de la empresa, la decoración del local y asistencia técnica permanente. El franquiciado/da tiene la obligación de obtener los permisos y la financiación necesarios y vender solamente los productos de la franquicia.
5. Hay que especificar muy bien la duración del contrato y las condiciones para la renovación.

¹ Real Decreto 201/2010, de 26-02-2010, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.

6. Luego están las cláusulas del contrato, a establecer por ambas partes. Entre ellas se encuentran:

- ✓ La cláusula de asistencia mediante la cual, la empresa franquiciadora se obliga a ofrecer un estudio de mercado, formación, publicidad, etc.
- ✓ La cláusula de control que impone al franquiciado/da unas reglas que debe respetar en cuanto a la manera de llevar el negocio (locales, productos, sistema de ventas...).
- ✓ La cláusula de arbitraje o prevención de litigios, por la que de mutuo acuerdo se designa a una tercera persona para que haga de mediadora en los conflictos entre la empresa franquiciadora y el franquiciado/da.
- ✓ La cláusula de renovación, que impone las condiciones para renovar el contrato (si es automática, pactada, etc.).
- ✓ La cláusula resolutoria, que impone sanciones y condiciones por las que podría romperse el contrato.
- ✓ La cláusula de exclusividad. Es recíproca y hace referencia a la no-competencia. La exclusividad se refiere al ámbito territorial, al aprovisionamiento y la distribución, etc.

7. Una parte del contrato debe estar destinada a las condiciones de extinción del contrato: ruptura por incumplimiento de contrato; ruptura por finalización de contrato; ruptura previa a la finalización de contrato.

La inversión de capital que ha de realizar el franquiciado/da tiene diferentes partidas.

- ✓ Primero ha de pagar el Derecho de Entrada: cantidad que se paga por la obtención de la exclusividad. En España, de 601,01 a 30.050,61 euros. Luego ha de pagar los Royalties: un ingreso –generalmente anual- calculado sobre la cifra de negocios del franquiciado/da, es decir, el porcentaje de los beneficios que se llevaría la empresa franquiciadora. Estos son los gastos específicos de una franquicia, gastos que no se tienen con otro tipo de negocios.
- ✓ Luego están los gastos que se han de desembolsar cuando se crea cualquier tipo de empresa: los gastos de constitución, de formación, de lanzamiento, de estudios; los gastos inmovilizados materiales (maquinaria, mobiliario, decoración, equipos informáticos, etc.); los inmovilizados inmateriales (aplicaciones informáticas, etc.); inmovilizados financieros (fianzas, etc.); tesorería (caja y bancos, etc.); existencias (stock mínimo comercial, etc.) y seguros.
- ✓ Y finalmente, dentro del contrato se especifica un rendimiento económico que la franquicia debe dar en sus primeros años para poder continuar con el negocio.

5. Haz una franquicia de tu empresa

Los principales criterios que indican que tu empresa se puede convertir en una franquicia son que la marca ya sea reconocida, que tu negocio sea original y capaz de ser reproducido, que sea rentable y que tenga un gran futuro por delante.

Si has llegado a este punto en tu negocio, quizás te interese desarrollar una franquicia y convertirte en una empresa franquiciadora. Para ello has de recoger toda tu experiencia y tus conocimientos para aportarlos a tus nuevos socios. Has de tener muy claro cómo va a ser el crecimiento de la cadena, debe estar todo planificado, y por escrito. Debes tener un package: un paquete de recomendaciones que ofrecer al franquiciado/da, así como un manual práctico de la franquicia. La empresa franquiciadora también debe crear el perfil de franquiciado/da al que quiere ceder su negocio, poner los requisitos que crea necesario, y que estos queden redactados en el contrato.

La mayor responsabilidad de la empresa franquiciadora es la de asegurar la viabilidad de la empresa, puesto que la que ofrece la fórmula de éxito, la responsabilidad está en sus manos.

Los beneficios que obtiene la empresa franquiciadora de este tipo de contrato son una expansión rápida de su negocio, con un menor desembolso. Un aumento de facturación, reducción del riesgo comercial, refuerzo de la marca o imagen, reducción de mandos intermedios, economía de escala en fabricación, etc.

Pero también tiene inconvenientes: no tiene control directo sobre las decisiones a nivel local; no puede mandar ni imponer, el contrato de franquicia es un contrato de colaboración. El beneficio por unidad es más bajo que si el negocio fuera propio. Y por último debe ceder el know-how al franquiciado/da, su idea de éxito será compartida por todos lo que deseen abrir una franquicia de su negocio.

Existe también un Registro General de Franquiciadores, dependiente de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía, que tiene ámbito nacional y en el que tienen la obligación de inscribirse, con carácter previo al inicio de la actividad franquiciadora, las empresas o personas que presentan desarrollar dicha actividad.

Sus funciones son las de inscribir a las empresas franquiciadoras, actualizar periódicamente la relación de las franquicias inscritas y de los establecimientos franquiciados, elaborar estadísticas, dar acceso a la información registral a los órganos de las Comunidades Autónomas que lo requieran y suministrar a las personas interesadas la información de carácter público que se solicite.

La modificación introducida por el Real Decreto 201/2010 incorpora una mayor información cualitativa en el Registro. El nuevo Registro conseguirá disponer de un censo actualizado de estas empresas. Además, se estipulan sanciones por el incumplimiento de la obligación de inscripción.

.

6. El paquete de franquicia

Es el conjunto de documentos operativos que contiene toda la experiencia y el know-how del negocio franquiciado. Su contenido recoge la esencia del negocio y, sobre todo, la hace transmisible a terceros. Se trata pues, del documento de consulta del franquiciado/da, de todas las dudas que pueden ir surgiendo en el día a día del negocio. El conjunto de documentos que componen este paquete debe ser de gran claridad, tanto para la comprensión como para su uso. El paquete de franquicia es el elemento de mayor valor de la franquicia, el principal aporte de la empresa franquiciadora.

Los documentos que debe contener son:

✓ **El dossier informativo**

Este es un elemento de suma importancia, porque muchas veces es el primer y único contacto que tiene el franquiciado/da con la empresa franquiciadora.

Recoge la imagen global del negocio, desde el mobiliario y producto ofrecido hasta la filosofía general del negocio. Debe contar la historia de la empresa, su evolución y sus perspectivas de desarrollo. Y luego, la información práctica sobre cómo adquirir la franquicia: inversión inicial, cuentas de resultados que se exigen el primer año, criterios territoriales, etc.

✓ **Manual de imagen corporativa**

La imagen corporativa es un elemento muy importante dentro del contrato de franquicia, puesto que es esta la que asociará las dos empresas para el público en general. El manual debe recoger las medidas, colores, tamaños y todos aquellos soportes que puedan contener o llevar esta imagen: punto de venta, producto, material impreso, packaging, etc.

✓ **Manual de instrucciones de instalación del establecimiento**

Si se quiere conseguir crear un establecimiento a imagen y semejanza del original, todos los pasos que hay que llevar a cabo deben estar recogidos detalladamente en el paquete de franquicia.

✓ **Manual operativo de funcionamiento**

Son las instrucciones para la gestión del punto de venta. En ellas se incluyen:

- o La presentación de la franquicia, su historia y su implantación,
- o Las directrices de venta y la filosofía del negocio,
- o Las instrucciones administrativas y de facturación,
- o La publicidad local y las campañas de promoción.

✓ **Manual jurídico**

Comprende los documentos que informan de los derechos y deberes de las empresas franquiciadoras y franquiciadas. Está compuesto por el Código Deontológico de Franquicia, el precontrato y el contrato de franquicia.

7. Por dónde empezar

- ✓ **Revistas** del sector. Casi todas las revistas sobre creación de empresas tienen un apartado dedicado a las franquicias. Entre ellas queremos destacar los siguientes títulos:
 - o Franquicias y negocios. Ofrece una selección de franquicias nacionales e internacionales, consejos y asesoramiento e información sobre ferias y sectores,
 - o Ideas y Negocios. Cada número incluye varios ejemplos de franquicias y regularmente ofrece un *ranking* con las mejores opciones,
 - o En franquicia. Con información especializada, noticias, actualidad, reportajes, etc.
- ✓ **Portales** especializados de Internet:
 - o <http://www.tormo.com/> esta página contiene un listado de franquicias, información de actualidad e información sobre cómo montar una franquicia. Además de asesoramiento por parte de especialistas,
 - o <http://www.infofranchise.es/> información para montar una franquicia,
 - o <http://www.portaldelafranquicia.com> otro portal con información específica y detallada sobre el mundo de las franquicias,
 - o <http://www.quefranquicia.com> incluye un buscador de proveedores,
- ✓ **Cursos** de orientación a futuros franquiciados/das impartidos por diversas instituciones y empresas privadas,
- ✓ **Ferias** de Franquicia,
- ✓ En la web de Barcelona Negocios y Franquicias: <http://www.salonbnf.com>,
- ✓ Podréis encontrar información sobre las futuras ferias en la página <http://www.expofranquicia.ifema.es>,
- ✓ **Asociaciones** y Organismos públicos como las Cámaras de comercio, el ICEX o la CEOE.

La AEF, Asociación Española de Franquiciadores que colabora con la Generalitat desde el año 1997 y vela por promover los principios éticos del sistema de franquicia y el cumplimiento del Código Deontológico Europeo de la Franquicia <http://www.franquiciadores.com/>

Elaborado a partir de las siguientes fuentes de información:

- *“La franquícia una forma alternativa de crear un negoci”. Ciclo de seminarios para emprendedores 1998. Barcelona Activa*
- *“La franquícia, un sistema revolucionari en distribució”. Fundació EMI. Institut d'Estudis Empresarials*
- *Real Decreto 201/2010, de 26-02-2010, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.*
- *<http://www.tormo-asociados.es>*

El Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña velará por asegurar la exactitud y fidelidad de esta información y de los datos contenidos en los informes.

Estos informes se publican para proporcionar información general. El Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña no aceptará bajo ninguna circunstancia ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o perjuicios o de otras decisiones empresariales basadas en datos o informaciones que se puedan extraer de este informe.